

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2863/2538

นางสาวสุมาลี บุรพาเดชะ

โจทก์

นายธงหรือฉัตรชัย บุรพาเดชะ

จำเลย

นางสาวสุมาลี บุรพาเดชะ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 220 จึงไม่รับ โจทก์เห็นว่า การที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ยังมิได้วินิจฉัยว่าจำเลยกระทำความผิดฐานใช้เอกสารปลอมหรือไม่ และเอกสารหมาย จ.11 และ จ.4 เป็นเอกสารปลอมหรือไม่จึงเป็นการที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยความผิดตามฟ้องให้ครบถ้วน เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานในสำนวนว่าจำเลย ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264,265,266,268,83,91 ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 73) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 74)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้ยกฟ้องโจทก์ ตามศาลชั้นต้นซึ่งวินิจฉัยว่า ลายมือชื่อที่มีชื่อนาง มารศรีบุรพาเดชะ ทั้งในเอกสารหมาย จ.4 จ.11 และ จ.8 จ.9 ไม่อาจบ่งชี้ได้ว่าเป็นลายมือชื่อปลอมและจำเลยหรือ บุคคลหนึ่งบุคคลใดเซ็นแทนหรือทำปลอมขึ้นด้วยประการใด พยานหลักฐานโจทก์มีเพียงคำกล่าวอ้างยังไม่มีน้ำหนักมั่นคง พอให้รับฟังได้ว่าจำเลยปลอมหนังสือสัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติม และคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้เป็นหุ้นส่วน เอกสารหมาย จ.11

และ จ.4 ตลอดทั้งใช้เอกสารปลอม จำเลยจึงไม่มีผิดตามฟ้อง เป็นการวินิจฉัยชี้ขาด
ตัดสิน ตามข้อหาในคำฟ้องทุกข้อ ฎีกาโจทก์ต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 220ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยก
คำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้ยกฟ้องโจทก์ ตามศาลชั้นต้น
ซึ่งวินิจฉัยว่า ลายมือชื่อที่มีชื่อนาง มารศรีบุรพาเดชะ ทั้งในเอกสารหมาย จ.4 จ.11
และ จ.8 จ.9 ไม่อาจบ่งชี้ได้ว่าเป็นลายมือชื่อปลอมและจำเลยหรือ บุคคลหนึ่งบุคคล
ใดเซ็นแทนหรือทำปลอมขึ้นด้วยประการใด พยานหลักฐานโจทก์มีเพียงคำกล่าวอ้าง
ยังไม่มีน้ำหนักมั่นคง พอให้รับฟังได้ว่าจำเลยปลอมหนังสือสัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่ม
เติม และคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผู้เป็นหุ้นส่วน เอกสารหมาย จ.11
และ จ.4 ตลอดทั้งใช้เอกสารปลอม จำเลยจึงไม่มีผิดตามฟ้อง เป็นการวินิจฉัยชี้ขาด
ตัดสิน ตามข้อหาในคำฟ้องทุกข้อ ฎีกาโจทก์ต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 220ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยก
คำร้อง

(ผล อนุวัตินิติการ-สมปอง เสนเนียม-จารุณี ตันตยาคม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ